



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1131734 - PB (2026/0408072-0)

RELATOR : **MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
IMPETRANTE : RENAN ELIAS DA SILVA
ADVOGADO : RENAN ELIAS DA SILVA - PB018107
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE : GENIVAL JOAO DA SILVA NETO (PRESO)
CORRÉU : SAMUEL LIMA DE SOUZA
INTERES. : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de **GENIVAL JOAO DA SILVA NETO**, apontando como autoridade coatora o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** - Recurso em Sentido Estrito n. 0805688-08.2026.8.15.0000.

Extraí-se dos autos que o paciente foi pronuncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, IV e V, do Código Penal), tendo sido mantida sua prisão preventiva na decisão de pronúncia.

A defesa interpôs recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal de origem negado-lhe provimento, nos termos do acórdão de fls. 99-116 (e-STJ).

Neste *writ*, a defesa alega, em síntese, que: a) a decisão de pronúncia e o acórdão confirmatório violam o art. 155 do Código de Processo Penal por se lastrearem exclusivamente em depoimentos indiretos colhidos em juízo, sem testemunhas oculares nem elementos produzidos sob contraditório aptos a indicar indícios suficientes de autoria (e-STJ, fls. 4-6); b) o vínculo entre o paciente e a abordagem da vítima decorre de suposto áudio de motorista de aplicativo não identificado, inexistente nos autos, não periciado e sem cadeia de custódia, caracterizando perda da chance probatória pelo Estado (e-STJ, fls. 6-7); c) é inaplicável o *in dubio pro societate* na fase de pronúncia, exigindo-se *standard* probatório qualificado de elevada probabilidade de autoria, o que não foi atendido (e-STJ, fls. 8-10); d) a qualificadora do art. 121, § 2º, V, do Código Penal (assegurar a ocultação de outro crime) fica esvaziada ante absolvição anterior do paciente no caso referente à morte de Hamilton, inclusive com pedido absolutório do

Ministério Público em plenário, reforçando a fragilidade da narrativa acusatória (e-STJ, fls. 11–13); e) há sessão plenária do Tribunal do Júri designada para 28/9/2026, o que impõe a suspensão liminar para evitar constrangimento ilegal (e-STJ, fls. 3–4; 13–14).

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender a sessão de julgamento popular designada e, no mérito, a anulação do acórdão coator e da decisão de pronúncia, com a impronúncia do paciente e expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso (e-STJ, fls. 13–14).

É o relatório.

Decido.

Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe *habeas corpus* substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do *habeas corpus*, de ofício.

A decisão de pronúncia encontra-se assim delineada:

"Quanto aos indícios suficientes de autoria, após a análise do conjunto probatório amealhado, entendo que recaem sobre o acusado . Genival João da Silva Neto.

A tese acusatória sustenta que o réu, juntamente com o corréu Samuel, matou Paulo Flávio como "queima de arquivo", por este ter testemunhado o assassinato de Hamilton Fernandes Fonseca Júnior. **A prova oral produzida sob o crivo do contraditório, embora não contenha testemunhos oculares diretos do homicídio de Paulo Flávio, fornece elementos concatenados que apontam para a provável autoria do pronunciando.**

A testemunha Flávio Rodolfo Amorim dos Santos, pai da vítima, prestou em juízo declarações contundentes que, embora indiretas, descrevem os momentos que antecederam o desaparecimento e a morte de seu filho. Transcrevo os trechos mais relevantes de seu depoimento em audiência (ID 108078333):

'(...) quando o Hamilton foi morto, meu filho Paulo estava passando uns dias com o Hamilton, mantivemos contato com Paulo e segundo informações dos meus outros filhos, o Paulo tinha sido tipo sequestrado e logo em seguida ele conseguiu entrar em contato conosco pedindo para que conseguíssemos um motorista de aplicativo chamado blablacar para ir buscá-lo no local onde ele estava (...) quando esse blablacar conseguiu chegar até o local em Cabedelo, ele se comunicou conosco dizendo que a rua era estreita e existia uma caminhonete que impedia a passagem dele (...) meu filho estava cirurgiado, fazia doze dias que ele tinha colocado um pino no pé, ele não conseguia nem colocar os pés no chão (...) foi necessário que uma senhora levasse ele até o carro dando apoio para ele (...) o rapaz que ia pegá-lo \[o motorista\] disse 'tá

tudo bem, ele já chegou com auxílio de uma senhora, já está dentro do carro, já estamos indo' (...) logo em seguida ele mandou outra mensagem dizendo que infelizmente ao dar ré no carro chegaram três indivíduos e o meu filho falou o nome desse netinho, 'netinho, porque eu não posso ir?', e ele disse 'não, você não pode sair' e o Netinho junto com esses dois indivíduos tiraram o meu filho dentro do carro (...) desde então não conseguimos ter mais contato com ele (...) **Eu tenho certeza absoluta que ele esteve em poder desse Netinho desde o dia da morte do Hamilton e no dia que perdemos contato com ele o Netinho tava com ele, tudo leva a crer que realmente o Netinho seja um dos indivíduos que esfaqueou meu filho (...)**'

O depoimento do genitor da vítima traça uma linha cronológica coerente e detalhada. Relata que seu filho, debilitado fisicamente, estava sendo mantido refém com "Netinho" e, ao tentar fugir em um carro de aplicativo, foi impedido e retirado à força do veículo pelo próprio "Netinho", sendo este o último momento em que se teve notícia de Paulo Flávio em vida. O corpo foi encontrado dois dias depois. Corroborando a tese de queima de arquivo, a testemunha, **que Larissa Silva de Luna presenciou o homicídio de Hamilton, afirmou em juízo a presença de Paulo Flávio no local daquele crime, junto dos executores.** Declarou:

'(...) Eu sou testemunha da morte de Hamilton e ele [Paulo] estava lá (...) Um dia antes ele tava lá com a gente, a gente cuidando dele e no mesmo dia a noite ele foi lá de madrugada (...) acredito que tenha sido os mesmos da morte de Hamilton (...) Paulo estava no local quando mataram Hamilton, provavelmente recebeu ameaça (...)'.

Embora a testemunha Larissa não tenha presenciado a morte de Paulo, seu relato é de fundamental importância, pois fornece o elo causal entre os dois homicídios e o provável motivo para a execução da vítima destes autos: eliminar uma testemunha ocular. A afirmação de que Paulo estava junto dos autores do primeiro crime fortalece a narrativa de que sua morte foi uma consequência direta de sua presença naquele evento.

O acusado Genival João da Silva Neto, em seu interrogatório, negou veementemente as acusações. Afirmou não conhecer a vítima Paulo Flávio, tampouco o corréu Samuel. Alegou que no dia dos fatos estava em sua casa e que não integra nenhuma facção criminosa. Sua versão, contudo, mostra-se isolada diante dos demais elementos de prova.

A Defesa, em alegações finais, argumenta que a acusação se baseia em provas "ínfimas e dúbias", especialmente no testemunho de "ouvir dizer" do pai da vítima, que se refere a um áudio do motorista de aplicativo que sequer foi juntado aos autos. Aponta ainda a ausência de oitiva de testemunhas cruciais, como o referido motorista e a senhora que auxiliou a vítima. Ressalte-se que em se tratando de crimes dolosos contra a vida, para possibilitar que o agente acusado seja submetido a julgamento pelo Juiz Natural (Tribunal do Júri) é despidendo o juízo de certeza da autoria, de sorte que a legislação exige tão somente indícios suficientes de quem seja o autor do crime. Ou seja, a decisão de pronúncia constitui tão somente juízo de probabilidade, não sendo tarefa do magistrado singular analisar as provas em profundidade, mas sim se orientar nos elementos probatórios e, constando a materialidade da infração penal e havendo vestígios prováveis de autoria, remeter a questão ao Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e conexos. Nesta fase processual prepondera o 'in dubio pro societate' em relação ao 'in dubio pro reo' (e-STJ, fls. 90-91).

O Tribunal de Justiça manteve a decisão, nos seguintes termos:

"Ademais, a testemunha, ouvida durante a fase inquisitorial e em juízo, confirmou Larissa Silva de Luna o contexto de "guerra de facções" e reconheceu o recorrente como um dos autores do homicídio de Hamilton Fernandes Fonseca Junior, ocorrido horas antes, crime este que a vítima Paulo Flávio Gonçalves Amorim teria

presenciado. Esse nexo causal reforça a tese da acusação quanto à qualificadora de "assegurar a ocultação de outro crime" (inciso V do § 2º do art. 121 do CP). Segundo o relato:

(...).

Importante registrar, neste momento, como consignado pelo magistrado de origem, que “Embora a testemunha Larissa não tenha presenciado a morte de Paulo, seu relato é de fundamental importância, pois fornece o elo causal entre os dois homicídios e o provável motivo para a execução da vítima destes autos: eliminar uma testemunha ocular. A afirmação de que Paulo estava junto dos autores do primeiro crime fortalece a narrativa de que sua morte foi uma consequência direta de sua presença naquele evento.”

O acusado, em seu interrogatório, negou veementemente as acusações. Genival João da Silva Neto afirmou não conhecer a vítima Paulo Flávio, tampouco o corréu Samuel. Alegou que no dia dos fatos estava em sua casa e que não integra nenhuma facção criminosa. Como visto acima, a sua versão mostra-se isolada diante dos demais elementos de prova" (e-STJ, fls. 105-106).

Para a pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria, porém deve haver um conjunto mínimo de provas a autorizar um juízo de probabilidade da autoria ou da participação, o que não se constata na presente hipótese.

Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos de ouvir dizer (HC n. 683.878/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022).

Dos autos, observa-se que o paciente foi pronunciado com base apenas nas declarações prestadas pelas testemunhas que não presenciaram o delito, limitando-se a relatar ilações pessoais concluídas das circunstâncias e de relatos ouvidos de terceiros, o que é insuficiente para a pronúncia.

Vale frisar ainda que, o testemunho indireto não serve sequer para confirmar o indício extrajudicial. Tratando-se de um indício repetível, deve ele próprio ser reproduzido em juízo; sendo irrepetível (por exemplo, uma filmagem ou documento), é obrigatória sua juntada aos autos da ação penal, para que o juiz o valere então diretamente. Em qualquer caso, não se admite e tentativa de "judicializar" o indício do inquérito com o uso do depoimento indireto (seja aquele prestado pelo policial ou por qualquer outra pessoa), o que violaria o art. 155 do CPP. A propósito:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE, QUANTO À AUTORIA, NO TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL E RELATOS EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 209, § 1º, E 212 DO CPP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA DESPRONUNCIAR O PACIENTE. EXTENSÃO AO CORRÉU, PELO ART. 580 DO CPP.

1. A autoria dos acusados foi indicada apenas pela ouvida extrajudicial das vítimas e pelo depoimento judicial do policial que as ouviu no inquérito, tendo o agente narrado em juízo o que os ofendidos lhe disseram durante a investigação.
2. A pronúncia não pode se basear, para a demonstração de qualquer elemento do crime, apenas em indícios do inquérito (observada a ressalva da parte final do art. 155 do CPP para as provas irrepetíveis e cautelares) e testemunhos indiretos, ainda que sejam estes últimos colhidos em juízo.
3. É indireto o testemunho do policial ou de qualquer outra pessoa que relata, mesmo em juízo, apenas aquilo que ouviu de outrem, seja a fonte (a vítima, o réu, ou um terceiro) identificada ou não. Como tal, esse depoimento não serve para fundamentar a pronúncia ou a condenação e sua única finalidade é indicar a fonte original da informação para que ela seja ouvida em juízo, segundo o art. 209, § 1º, do CPP.
4. As fontes de prova que a polícia encontra nas investigações precisam aportar diretamente aos autos, para que o juiz as valores também diretamente, não podendo substituí-las pelo depoimento do policial acerca de seu teor.
5. Habeas corpus não conhecido e ordem concedida de ofício, para despronunciar o paciente, com extensão ao corréu (art. 580 do CPP)".
(HC n. 776.333/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, voto-vista do Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE PRONÚNCIA A PARTIR DE ELEMENTOS DO INQUÉRITO E TESTEMUNHO INDIRETO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. O depoimento do policial sobre o que ouviu dizer durante o inquérito não 'judicializa' os elementos da etapa extrajudicial, o que configuraria evidente burla ao art. 155 do CPP. Se, durante as investigações, a polícia teve contato com dados probatórios que indicam a culpabilidade do réu, é esses dados que precisam aportar diretamente ao processo, sendo inviável sua substituição pelo testemunho indireto do policial. Precedentes.

[...]

4. Agravo regimental desprovido".

(AgRg no AREsp 2.105.893/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Convém registrar, ainda, que é mister separar possível motivação do delito com sua autoria, na medida em que "o indício ou prova de um possível motivo para o crime, por si só, não indica a autoria delitiva. Distinção feita pela Quinta Turma no julgamento do AREsp n. 1.803.562/CE, de minha relatoria, DJe de 30/8/2021" (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Ante o exposto, **não conheço** o *habeas corpus*. Contudo, **concedo** a ordem de ofício para cassar o acórdão do recurso em sentido estrito e impronunciar o paciente.

Comunique-se com urgência à autoridade coatora e ao Juízo da 1ª Vara Mista de Cabedelo/PB.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 23 de setembro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator